

Notwehr — Prüfungsschema § 32 StGB

Allgemeiner Teil · Rechtfertigungsgründe — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Notwehrlage

1. Angriff

Jede von einem Menschen ausgehende Bedrohung eines notwehrfähigen Rechtsguts (Leben, Körper, Freiheit, Eigentum, Ehre).

2. Gegenwärtigkeit

Der Angriff steht unmittelbar bevor, hat begonnen oder dauert noch an (§ 32 II StGB).

3. Rechtswidrigkeit des Angriffs

Der Angriff darf nicht seinerseits gerechtfertigt sein; auf Verschulden oder Schuldfähigkeit des Angreifers kommt es nicht an.

II. Notwehrhandlung

1. Erforderlichkeit

Geeignet, den Angriff sofort und endgültig zu beenden, und das relativ mildeste unter mehreren gleich wirksamen Mitteln — Ex-ante-Betrachtung, kein Rückzug verlangt.

2. Gebotenheit

Normatives Korrektiv: Einschränkungen bei krassem Missverhältnis, Angriffen von Kindern/Schuldunfähigen, Bagatelldelikten oder engen persönlichen Beziehungen.

III. Verteidigungswille

Der Handelnde muss in Kenntnis der Notwehrlage und mit Verteidigungswillen handeln — dieser genügt bereits, wenn er neben anderen Motiven nicht völlig in den Hintergrund tritt.

IV. Notwehrexzess, § 33 StGB

Überschreitet der Täter aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken die Grenzen der Notwehr, entfällt die Rechtfertigung, er handelt aber nach § 33 StGB entschuldigt — zu unterscheiden: intensiver und extensiver Exzess.

Typische Streitstände

Einschränkung — Sozialethische Einschränkungen der Notwehr

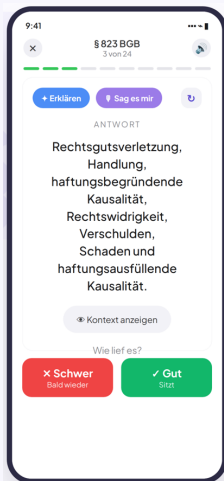
Bei krassem Missverhältnis der betroffenen Güter oder Angriffen erkennbar schuldunfähiger Personen wird die Gebotenheit verneint bzw. der Verteidiger auf mildere Mittel verwiesen.

Klausurklassiker — Notwehrprovokation (*actio illicita in causa*)

Hat der Angegriffene den Angriff vorwerfbar selbst herausgefordert, wird sein Notwehrrecht auf Ebene der Gebotenheit eingeschränkt — abgestuft nach Grad der Provokation.

Praxis — Erforderlichkeit bei Waffeneinsatz

Die Rechtsprechung verlangt bei gefährlichen Werkzeugen grundsätzlich eine Ankündigung bzw. einen Warnschuss, bevor der finale Einsatz gegen den Körper erforderlich ist.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.